

等 別： 高等考試

類 科： 不動產估價師

科 目： 民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間： 2 小時

座號： _____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

- 一、甲有土地一筆，A 為該土地之三七五租約承租人。甲於民國 90 年 1 月 10 日因經商關係積欠 B 鉅額債務，為解決問題，甲於 91 年 6 月 10 日向 C 借款並將該土地設定抵押權於 C。今因政府辦理公共工程，徵收甲該筆土地，發給補償費。試問：債權人 B 可否主張就該補償費，對 A 或 C 有優先受清償之權？其理由何在？請分別申述之。（25 分）
- 二、甲向乙租用基地建築房屋，並依法登記為地上權。今因地震關係，基地部分崩塌無法使用。試問：甲可否向乙主張減少租金？又甲因積欠租金達兩年以上，乙可否撤銷甲之地上權，並收回基地？請分別申述之。（25 分）
- 三、平均地權條例施行細則第 23 條及第 24 條規定，已規定地價之土地分割或合併時，其分割後各宗土地之當期公告土地現值之總和，應與該土地分割前之地價數額相等；其合併後土地之當期公告土地現值，應與該土地合併前各宗土地地價總和相等。試依不動產估價技術規則中有關合併或分割之宗地估價相關規定，評述其合理性。（25 分）
- 四、土地移轉時課徵之土地增值稅，在那些情形下得申請不課徵？試依相關規定說明之。（25 分）